

1500686-31.2022.8.26.0491
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: BRUNO IGOR RODRIGUES SAKAUE
Comarca: Rancharia
Foro: Foro de Rancharia
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 12/12/2022
... - Assunto
Inquérito Policial - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
FILIPE BOA SORTE DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO IGOR RODRIGUES SAKAUE

Visto

Com efeito, aos 23 de janeiro de 2020 entraram em vigor as alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019 sendo que, especificamente quanto ao crime de estelionato, foi acrescentado o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Rancharia
Foro de Rancharia
1ª Vara
Rua Marcilio Dias 615, Rancharia - SP - cep 19600-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500686-31.2022.8.26.0491 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500686-31.2022.8.26.0491
Classe - Assunto
Inquérito Policial - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
FILIPE BOA SORTE DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO IGOR RODRIGUES SAKAUE

Visto

Com efeito, aos 23 de janeiro de 2020 entraram em vigor as alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019 sendo que, especificamente quanto ao crime de estelionato, foi acrescentado o § 5º ao artigo 171 do Código Penal, que determina que: "§ 5º Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for: "I - a Administração Pública, direta ou indireta; "II - criança ou adolescente; "III - pessoa com deficiência mental; ou "IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz". Cumpridas as diligências pela d. Autoridade Policial, a vítima Estelina de Jesus dos Santos, optou por não representar, conforme se extrai às fl. 19

Assim, nestes casos, é forçoso reconhecer a extinção de punibilidade do investigado, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, face a ocorrência da renúncia da vítima ao direito de representação. Diante do exposto e na esteira da manifestação Ministerial de fls. 334, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de FILIPE BOA SORTE DE OLIVEIRA nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, em relação ao delito de estelionato. Certifique-se, nesta data, o trânsito em julgado. Comunique-se à douda autoridade policial. Após, ao arquivo.

Rancharia, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA